

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 856/2535

นางทองสุข งามเจริญ

โจทก์

นายประพัฒน์ มณีวรรณ

จำเลย

นายประพัฒน์ มณีวรรณ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยเป็นการโต้เถียงการรับฟังพยานหลักฐานเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายและจำเลยได้ยกขึ้นต่อสู้มาแต่แรกจนถึงชั้นฎีกา สมควร ที่จะนำขึ้นสู่ศาลสูงวินิจฉัย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้ พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 110)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่พิพาทตามเส้นสีแดงเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 เนื้อที่ 20 ไร่ 64เศษ6 ส่วน 10 ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 2307 เลขที่ดิน 7 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นของโจทก์ และให้จำเลยไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ดิน 318 หน้าสำรวจ 5088 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ 4 ไร่ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 2307 เลขที่ 7 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอา คำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 96)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 102)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าฎีกาของจำเลยทั้งสามข้อเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามไม่ให้ฎีกาตามมาตรา 248 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าฎีกาของจำเลยทั้งสามข้อเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามไม่ให้ฎีกาตามมาตรา 248 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ